

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5332/2534

นาย สมบูรณ์ สุวรรณ วงษ์
เรืออากาศโท หญิง นภิส สุวรรณวงศ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 150

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าพินัยกรรมเป็นโมฆะ อันเป็นการเรียกร้องให้
ทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในพินัยกรรมคืนมาเป็นทรัพย์สินมรดกเพื่อประโยชน์แก่โจทก์ผู้เป็น
ทายาท จึงเป็นคำขอปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ จึงเป็นคดีมีทุน
ทรัพย์.

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าพินัยกรรมเป็นโมฆะไม่มีผลบังคับใช้ได้ตาม
กฎหมาย

จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นบุตรของนายอุดม สุวรรณวงศ์ซึ่งเป็นน้องร่วมบิดา
มารดาเดียวกันกับผู้ตาย ผู้ตายได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินมรดกทั้งหมดให้แก่จำเลย
พินัยกรรมไม่เป็นโมฆะเพราะผู้ตายได้ทำพินัยกรรมด้วยความสมัครใจ จำเลยมิได้
ทุจริตสมคบกับบุคคลภายนอกกระทำการขึ้นแต่ประการใด เป็นความสมัครใจและเป็น
ความประสงค์ของผู้ตายที่ยกทรัพย์สินมรดกให้แก่จำเลย ขณะทำพินัยกรรมผู้ตายมี
สติสัมปชัญญะและเข้าใจเรื่องการทำพินัยกรรมดี ผู้ตายไม่ประสงค์จะยกทรัพย์สินมรดก
ให้โจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์ นายอุดม สุวรรณวงศ์ บิดาจำเลย และนางสาวสมจิตต์สุวรรณวงศ์ ผู้ตายเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ผู้ตายป่วยเป็นโรคมะเร็งในต่อมน้ำเหลืองและถึงแก่กรรมที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2528 ปรากฏตามภาพถ่ายใบมรณบัตร เอกสารหมาย จ.1 ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่า พันัยกรรมตามเอกสารหมาย จ.2 เป็นโมฆะหรือไม่...จึงเชื่อได้ว่าผู้ตายได้ทำพันัยกรรมตามเอกสารหมาย จ.2 และขณะทำพันัยกรรมผู้ตายมีสติรู้เรื่องดี พันัยกรรมตามเอกสารหมาย จ.2 จึงไม่เป็นโมฆะ...

ที่โจทก์ฎีกาว่า คดีนี้มีประเด็นเพียงว่าพันัยกรรมเป็นโมฆะหรือไม่ หากฟังว่าพันัยกรรมเป็นโมฆะ ก็เป็นเพียงทำให้ทรัพย์สินกลายเป็นมรดกตกแก่ทายาทโดยธรรมเท่านั้น ทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิรับมรดกมีอยู่หลายคน ไม่ใช่โจทก์คนเดียว คดีนี้จึงเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์นั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่า โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าพันัยกรรมเป็นโมฆะ อันเป็นการเรียกร้องให้ทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในพันัยกรรมคืนมาเป็นทรัพย์มรดกเพื่อประโยชน์แก่โจทก์ผู้เป็นทายาทจึงเป็นคำขอปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาสินทรัพย์ได้ โจทก์ต้องเสียค่าขึ้นศาลตามราคาทรัพย์ที่ระบุไว้ในพันัยกรรม คดีนี้จึงเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์ หาใช่เป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่..."

พิพากษายืน.

(สุเทพ กิจสวัสดิ์-ถาวร ตันตราภรณ์-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ